



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א.
שרייבר**

ביבי משה, ת.ז.
חזקיהו המלך 19, ירושלים

תובע:

נגד

זהבה בן שמעון
חזקיהו המלך 19, ירושלים

נתבעים:

שדה רגינה מלכה, ת.ז.
הפרדס 27, חולון

2

שדה אברהם, ת.ז.
הפרדס 27, חולון

3

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא בקשת התובע לקבל אישור לעשיית שימוש ייחודי בבור מים, ולהצמיד את בור המים לדירתו, בבית המשותף שברחוב חזקיהו המלך 19 בירושלים הידוע כגוש 30004 חלקה 14 (להלן - הבית המשותף).

1. הבית המשותף כולל 4 דירות. התובע הוא בעל דירה, הרשומה כתת חלקה 2, בבית המשותף. הנתבעת 1 היא בעלת דירה הרשומה כתת חלקה 4 בבית המשותף, הנתבעים 2-3 היו בעת שהוגשה התביעה בעלי דירה הרשומה כתת חלקה 1 בבית המשותף, וכן קיים בעל דירה נוספת שאינו צד להליך, מר יעקב שדה, בעל דירה הרשומה כתת חלקה 3.

2. חלק מהרכוש המשותף בבית המשותף כולל בור מים בנוי, הבנוי כך ש-3 מקירותיו הם קירות המשותפים לדירת התובע.

3. בין התובע לבעלי הדירות האחרים בבית המשותף התנהלו הליכים קודמים לעניין שימוש התובע בבור המים, במסגרתם נאסר על התובע לעשות שימוש בבור, ונקבע שעליו לאטום את הכניסה מביתו לבור המים.

4. לטענת התובע, לפני מספר שנים פתח שוב מעבר לבור המים בהסכמת מר יעקב שדה, אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. בעקבות כך פעלה כלפיו הנתבעת 1 בהליכים על פי פקודת בזיון בית המשפט, ונקבע כי עליו לאטום שוב את בור המים. לטענתו סירובה של הנתבעת 1 לאפשר לו שימוש כאמור היא ממניעים של נקמנות, כאשר היא מסרבת לכל הסדר בעניין. לטענתו, הנתבעים 2-3 ביצעו הרחבה בדירתם, והם עושים שימוש בחדר המדרגות אטום השייך לרכוש המשותף, ועל כן יש לראותם כמסכימים לשימוש של התובע בבור המים. לטענתו, מי שרכש מהנתבעים 2-3 את דירתם ויתר לתובע על חלקו בבור המים. לפיכך,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טוען התובע שבשל שינוי נסיבות, קמה לו זכות להגיש תביעה נוספת זו לעשות שימוש ייחודי בבור המים, וכי יש בידו את הרוב הדרוש לכך על פי חוק המקרקעין, ולחילופין הוא מבקש להתיר לתובע ולכל בעל דירה אחר לעשות שימוש בבור המים.

5. לטענת הנתבעת 1 התובע עשה דין לעצמו עת פלש לבור המים בלי שקיבל הסכמה מוקדמת של בעלי הדירות, שעה שתלוי ועומד נגדו צו שיפוטי האוסר עליו להיכנס לבור המים, והמורה לו להשיב את המצב לקדמותו, ושעה שאף הוטל עליו קנס בעניין על פי פקודת ביזיון בית המשפט, וערעור שלו לבית המשפט המחוזי נדחה.

6. לטענתה, התובע מודה כי פרץ לבור המים וכי הוא משתמש בו למגורים. לטענתה, התובע הוא שפועל בבירונות ובחוסר תום לב, ועל כן יש לדחות תביעתו על הסף.

7. אף לגופם של דברים, טוענת הנתבעת 1 שאין לתובע הסכמות של הרוב הדרוש על פי סעיף 71ב(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין), שכן לא הציג כל אסמכתא להחלטה של אסיפה כללית המאשרת את הדבר ברוב הדרוש, ולא הוכיח את טענתו הסתמית שהנתבעים 2-3 הרחיבו את דירתם בהחלטה כדין.

8. לטענת הנתבעים 2-3, הם מצטרפים לטענות הנתבעת 1. לטענתם התובע הטריד אותם במשך תקופה ארוכה לעניין סיפוח הבור וגרם להם עגמת נפש והוצאות. לטענתם, החליטו בשל כך למכור את הדירה, ואכן מכרו את הדירה בחודש יוני 2021, ועדכנו את התובע בעניין, אך הוא ממשיך להטריד אותם בנושא.

הליכים קודמים

9. על פי נספחים שצירף התובע עצמו לכתב התביעה ולתצהיר עדות ראשית מטעמו עולה כדלקמן:

א. ביום 25.2.2010 ניתן פסק דין של כב' המפקח על רישום מקרקעין, פנחס לוי, בתביעה שהגישו בעלי דירות אחרים כנגד התובע, אשר קבע כי על התובע לאטום את בור המים ולא לעשות בו שימוש ייחודי.

ב. בהחלטת כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן מיום 7.11.2018 בבקשת הנתבעת 1 על פי פקודת ביזיון בית המשפט, נמצא שאכן התובע מפר את פסק הדין הנ"ל, אולם המפקח סבר שהוא נעדר סמכות לדון בבקשה ועל כן העביר את הבקשה לדיון בבית משפט השלום.

ג. בהחלטת בית משפט השלום מיום 30.8.2019 נקבע שאף שעלה שפניו של התובע היו להסדרה אולם נתקלו בסירוב מוחלט של הנתבעת 1, באופן שלאף אחד אין שימוש בחדר האמור בשל מיקומו, יש מקום להטיל קנס על התובע ממועד ההחלטה, כדי שהמסר היוצא מפסק הדין לא יהיה שצווים והחלטות של בית המשפט אין לקיים. כן נקבע שכלל שהתובע לא יתקן את המחדל וככל שלא תינתן החלטה שיפוטית אחרת רלוונטית בתוך ששה חודשים, יעלה שיעור הקנס השבועי שהוטל, ובחלוף שנה יועלה שוב. כן נקבע שכדי לעצור את מרוץ הקנסות, על התובע להציג חוות דעת של מהנדס לפיה השיב את המצב לקדמותו, ויעביר העתק ממנו נתבעת 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ד. כאמור, ערעור שהגיש התובע על ההחלטה האמורה נדחה.

הליך זה

10. בתיק התקיימה ישיבה מקדמית, אליה לא הופיע מי מטעם הנתבעים 2-3.
11. לישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 14.7.2021 גם לא הופיעו הנתבעים 2-3. ב"כ הנתבעת 1 טען כי הנתבע 3, אשר חתם על תצהיר מטעם הנתבעת 1, לא יכול היה להופיע לדיון. בפועל נחקרו במסגרת הדיון התובע, מר יעקב שדה שהעיד מטעמו, וכן בנה של הנתבעת 1.
12. בסיום הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על פיה ככל שהדבר יאושר על ידי רוב דרוש של בעלי הדירות, יפתח פתח מהרכוש המשותף לבור המים על חשבון בעלי הדירות והתובע יסגור את הפתח מדירתו לבור.
13. על פי הודעה שנתנה מאוחר יותר עלה כי לא נתנה הסכמה של רוב בעלי הדירות לאמור. לטענת התובע, לא הושגה הסכמה כאמור בשל התנגדות מר יעקב שדה אשר על פי הסדר שלו עם התובע קיבל זכויות בתמורה לויתור על בור המים, ובשל התנגדות מר אסולין, הבעלים החדש של דירת הנתבעים 2-3 בשל חוסר רצון להשתתף בהוצאות על עניין שאין בו צורך. לטענת הנתבעת 1, לא הושגה הסכמה בשל כך שהתובע חזר בו מהסכמתו. מכל מקום, מכיוון שנמצא שלא ניתן לקיים את ההסכמה נשוא הדיון, נקבע התיק לסיכומים לצורך מתן פסק דין.

דיון והכרעה

14. סעיף 71 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע הוראות לעניין הרחבת דירה בבית משותף על חשבון הרכוש המשותף כדלקמן:

- "(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.
- (ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.
- (ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.
- (ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.
- (ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.
- (ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה."

15. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית דורש הסכמה של כל בעלי הדירות. הוראת סעיף 72ב האמורה לעיל מפחיתה מהרוב הדרוש, כאשר מדובר בהצמדת חלק מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה.

16. כעולה מהאמור, בפסק דין קודם נאסר על התובע לעשות שימוש בבור המים בהיותו רכוש משותף, אולם לטענת התובע, חל שינוי נסיבות, וכיום יש בידו את הרוב הדרוש לכך. לפיכך על התובע הנטל להוכיח כי כיום, בשונה מההליך הקודם, קיימת הסכמה להרחבת דירתו על חשבון בור המים, של מי שבבעלותם שלשה רבעים מהדירות ושני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

17. התובע טוען כי יש בידו את הרוב הדרוש שכן לטענתו מר יעקב שדה, בעל דירה שאינו צד להליך הסכים לכך, והנתבעים 2-3 הרחיבו דירתם באופן המקנה להם הסכמה קונסטרוקטיבית על פי סעיף 71ב(ג) לעיל, ואף לאחר מכר דירתם ורכוש הדירה מסכים להרחבת דירת הנתבע. לפיכך לטענתו רק הנתבעת 1 מתנגדת להרחבה וזאת מטעמי נקמנות.

18. מהראיות שהגיש התובע עולה כי אכן בעל דירה אחת, מר יעקב שדה, הסכים על פי מסמך מפברואר 2019 שהתובע ירחיב דירתו על חשבון בור המים, ובתמורה יוותר לו התובע על זכויות בניה עתידיות השוות לשטח בור המים שבהתאם לזכויות היחסיות של מר יעקב שדה. אך לא די בהסכמה זו, שכן מדובר בבעל דירה אחת, ובסך הכל, יחד עם התובע, עולה כי 2 מתוך 4 בעלי הדירות מסכימים לכך.

19. באשר להסכמה הקונסטרוקטיבית הנתענת של הנתבעים 2-3, טען התובע בתצהירו באופן סתמי שידוע לו שנעשתה בדירתם פלישה לרכוש המשותף ועל כן אינם יכולים להתנגד לשימוש שהוא עושה בבור המים (ר' סעיף 31 לתצהיר התובע). לטענתו, הנתבעים 2-3 לא הכחישו את הנטען בכתב הגנתם, ולא הופיעו לשיבת ההוכחות ועל כן לטענתו יש לראותם כמסכימים להרחבה דומה כאמור בסעיף 72ב(ג). אציין כי מכתב ההגנה שהגיש בנם של הנתבעים 2-3 בשם, עולה שהנתבע 3 הוא בעל הזכויות היחיד בנכס, וכי הוא מאושפז במוסד סיעודי, כן עולה כי לנתבע 3 תנאים למתן הסכמה להרחבה האמורה, אולם לא עולה כי נתן הסכמתו לכך. בתצהיר עדות ראשית עליו חתום בנו שהוגש מאוחר יותר, נכתב כי הנתבע 3 מתנגד להרחבה. כאמור, לא הופיע מי מטעם הנתבעים 2-3 לשיבת ההוכחות ועל כן התצהיר נמחק. בהיעדר התייצבות מטעם הנתבעים 2-3 אמנם התובע זכאי לפסק דין כלפיהם, אך זאת בתנאי שהוכיח תביעתו, והסעד שיהא זכאי לו יהיה בהתאם לראיות שהתקבלו (תקנה 75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018). לפיכך יש לבחון את השאלה האם התובע הוכיח תביעתו לעניין הסכמתם הקונסטרוקטיבית של הנתבעים 2-3.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. אקדים ואכתוב כי אני דוחה את טענת התובע על פיה יש לראות הנתבעים 2-3 כמי שהסכימו להרחבה האמורה.

21. ראשית, בעל הדירה ממנו ירש הנתבע 3 את הדירה, היה צד להליך בתיק 59/09, בו נקבע שעל התובע להשיב את המצב לקדמותו לעניין השינויים שביצע בבור המים באופן שהפך אותו לחלק מדירתו. ר' עמוד 6 לפסק הדין החלקי מיום 22.9.2009. התובע לא טען כי חל שינוי בדירת הנתבעים 2-3 מאז ניתן פסק הדין, ומתצהירו עולה כי ככל הנראה מדובר במצב הקיים שנים רבות (ר' סעיף 31 לתצהירו). בנוסף, מתצהיר בן הנתבעת 1, אשר לא נסתר, עולה כי מדובר במצב שקיים כ-60 שנה (סעיף 16), דהיינו עוד לפני רישומו של הבית המשותף. ההליך בתיק 59/09, שהתובע כאן היה צד לו (כנתבע) עסק בשימושים ייחודיים ברכוש משותף על ידי בעלי הדירות. במסגרת פסק הדין נקבע מהם השטחים המשותפים שבשימוש כל דירה ולא הוזכר שטח חדר המדרגות האמור. ככל שסבר התובע שבעל הדירה שקדם לנתבעים 2-3 משתמש בשטח האמור, שלטענתו הוא שטח משותף, מצופה היה שיעלה עניין זה באותו הליך. אך מפסק הדין עולה שהטענה לא עלתה ולא נדונה. במצב דברים זה יתכן שקיים השתק פלוגתא באשר לטענת התובע, אולם מכיוון שהדבר לא נטען על ידי מי מהנתבעים, איני מכריעה בעניין. אך גם אם לא קיים השתק פלוגתא, עניין זה מחזק את טענת הנתבעת 1 כי השטח האמור כלל לא נמצא בשימוש ייחודי של הנתבעים 2-3.

22. שנית, לטענת בן הנתבעת 1 בתצהירו, שלא נסתר, אין המדובר בשטח שצורף לדירת הנתבעים 2-3, אלא באטימת מדרגות, בתוך שטח המגורים של הנתבעת 1, ולא בצירופו לדירת הנתבעים 2-3, שבוצעה לפני כ-60 שנה, תוך ויתור של הנתבעת 1 על שטח קטן מקניינה, כדי להגן על ילדים מנפילות (סעיף 16 לתצהיר בן הנתבעת 1). האמור לא נסתר, אלא אף נתמך בתשריט הבית המשותף בו נכתב "חדר מדרגות אטום", דבר העולה בקנה אחד עם האמור בתצהיר בן הנתבעת 1, שכן הבית המשותף נרשם בשנת 1977, דהיינו במעומד מאוחר למועד שבו לטענת בן הנתבעת 1 נאטם חדר המדרגות, ועל כן עולה כי תשריט הבית המשותף משקף את האמור. יתר על כן, גם העד מטעם התובע, מר יעקב שדה, אשר טען שהוא גר בבית המשותף 45 שנים, מסר בחקירתו הנגדית כי אינו יודע דבר על הרחבה של דירת הנתבעים 2-3 על חשבון הרכוש המשותף (עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2021 שורות 9-10).

23. שלישית, כדי להוכיח הסכמה קונסטרוקטיבית של הנתבעים 2-3, היה על התובע להוכיח, לא רק שדירתם הורחבה, אלא שההרחבה שהוא ביצע, לכיוון בור המים, דומה להרחבה שבוצעה על ידם. התובע לא הביא כל ראיה לסוג והיקף ההרחבה שביצעו לטענתו הנתבעים 2-3, ולא הוכיח כי מדובר בהרחבה דומה, אף לא לשיטתו. במסגרת חקירתו הנגדית אף הודה התובע כי אינו יודע מהו שטח ההרחבה הנטענת של הנתבעים 2-3 (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2021 שורה 28), שעה שעל פי העדויות מטעמו ההרחבה שהוא ביצע על חשבון בור המים עומדת על 15 מ"ר (ר' סעיף 3 לתצהיר מר יעקב שדה מטעם התובע). לעניין "הרחבה דומה" נקבע בפסיקה כי "יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה" (עש"א 22123-10-10 (חיפה) זינגר ואח' נ' חדד ואח' (14.3.11) [פורסם בנבו]). בהיעדר ראיות באשר לאופי ההרחבה שביצעו על פי טענת התובע, הנתבעים 2-3,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולשטחה, ולהיותה דומה להרחבה שביצע התובע, הרי שלא ניתן לראות בנתבעים 2-3 כמי שביצעו "הרחבה דומה" לזו שביצע התובע.

24. למרות טענת התובע, כי מי שרכש את הזכויות בדירת הנתבעים 2-3 (לאחר שהוגשה התביעה) מסכים להרחבה, לא הובאה כל ראיה בעניין, והתובע אף לא ביקש לצרף את אותו רוכש להליך. מכיוון שהנטל ההוכחה מוטל על התובע, הרי שהיה עליו לכל הפחות להוכיח שאכן קיימת הסכמה של אותו רוכש, אולם הוא לא עמד בכך.

25. מכאן, שהתובע לא הוכיח הסכמה קונסטרוקטיבית של הנתבעים 2-3 להרחבת דירתו לשטח המשותף, ועל כן אין בידי התובע את היקף ההסכמות הנדרשות בסעיף 71ב לחוק המקרקעין, שכן עולה שקיימות הסכמות של 50% מבעלי הדירות בלבד, שהם התובע עצמו ומר יעקב שדה.

26. די בכך כדי לדחות את התביעה, אולם אוסיף כי התנהלותו של התובע תומכת אף היא במסקנה שאין לקבל את תביעתו.

27. למרות פסק הדין שניתן בתיק 59/09, ולמרות ההליך שהתקיים על פי פקודת בזיון בית המשפט במסגרתו נקבע כי התובע אינו מקיים את פסק הדין שניתן באותו הליך, התובע מודה כי למעשה גם כיום הוא עושה שימוש בבור המים (עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2021 שורות 30-31), וזאת למרות שלא ניתנו לו ההסכמות הנדרשות על פי החוק. התנהלות כאמור, בניגוד לפסק דין שניתן, על בסיס שינוי נסיבות שכלל תוספת הסכמה של בעל דירה אחת בלבד, באופן שלא קיים לתובע הרוב הדרוש על פי חוק המקרקעין, בניגוד לפסק דין שניתן בעניין, ולהחלטה בבקשה בהליך על פי פקודת בזיון בית המשפט, מהווה התנהלות בחוסר תום לב. מהאמור עולה כי התובע מתנהל בצורה כוחנית כלפי בעלי הדירות האחרים בבית המשותף תוך קביעת עובדות בשטח, דבר שאינו יכול לתת לו יתרון כלפיהם.

28. טענתו של התובע כי הנתבעת 1 היא שפועלת בחוסר תום לב, בשל התנגדותה לכל הסדר בנוגע לבור המים, דינה דחייה. הפסיקה הכירה במצבים חריגים ביותר בטענה שאין לקבל התנגדות של אחד מבעלי הדירות להרחבת דירה בטענה של חוסר תום לב (ר' עש"א (חיפה) 17181-05-11 **גורי אברהם נ' יאיר פדאל** (20.9.11) [פורסם בנבו]). במצב דברים זה, בו התובע פועל בכח הזרוע, בניגוד לפסק דין, כאמור לעיל, שעה שהוא מודע לכך שפעולותיו מנוגדות לדין, ולהתנגדותה של הנתבעת 1, אין מקום לקבל את טענתו כי מי שמתנגד לפעולות כאמור פועל בחוסר תום לב. אוסיף כי הנתבעת 1 הסכימה לפתרון אחר אשר יאפשר שימוש לכל בעלי הדירות בבור המים המהווה רכוש משותף, כעולה מהסכמות הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2021 בעמוד 5, אולם התובע עצמו הוא שטען לאחר מכן כי לא ניתן לקיים את ההסכמה האמורה בשל התנגדות של בעלי דירות אחרים. כך שטענת התובע כאילו הנתבעת 1 מסרבת לכל הסדר בעניין אינה עומדת בקנה אחד עם עמדתו של התובע בנוגע להסכמות נשוא אותו דיון.

29. לאור האמור, התביעה נדחית, שכן לתובע לא קיים הרוב הדרוש להרחבת דירתו על חשבון בור המים האמור, ועל כן נאסר עליו לעשות זאת. לאור חסרון הכיס שנגרם לנתבעת 1 אשר נאלצה ליטול ייצוג משפטי כדי להתגונן מפני תביעתו הבלתי מוצדקת של התובע, אני קובעת כי על התובע לשלם לה הוצאות ההליך בסך של 6,000 ₪. באשר לנתבעים 2-3,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכיוון שלא הגישו תצהירי עדות ראשית ולא הופיעו לדיונים, איני פוסקת הוצאות לטובתם.

ניתן היום, 15 מאי 2022, י"ד אייר תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים